

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Datovou schránkou

V Ospělově dne 14. července 2026

DODATEK STÍŽNOSTI ZE DNE 26. ČERVNA 2026

podané podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., proti postupu Kriminalistického ústavu Policie České republiky při vyřízení žádosti o informace ze dne 27. května 2026 přípisem ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM,

spojený s opětovným podnětem k výkonu řídicí, kontrolní a metodické působnosti Ministerstva vnitra vůči Policii České republiky, Kriminalistickému ústavu a NCOZ v rozsahu zákonné působnosti ministerstva

a současně spojený

s opakovanou urgencí vyřízení stížnosti ze dne 2. června, resp. 3. června 2026 týkající se postupu NCOZ při vyřízení žádosti o informace ze dne 10. května 2026, opravené a doplněné dne 12. května 2026, napadající sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026 č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI a vyřízení stížnosti ze dne 1. června 2026 č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI

Žadatel a stěžovatel

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
Edukativní konopná klinika
798 55 Ospělov 6
ID datové schránky: r8u3nhx

1

I. Účel tohoto dodatku

Tímto dodatkem doplňuji stížnost ze dne 26. června 2026 o nové listinné a procesní skutečnosti, které nastaly nebo byly souhrnně zpracovány po jejím podání a které potvrzují, že napadené vyřízení Kriminalistického ústavu nelze posuzovat jako izolovanou vadu jedné odpovědi podle informačního zákona.

Jde o součást dlouhodobě nevyřešeného problému, zda Policie České republiky v trestních věcech týkajících se konopí určovala obsah THC:

podle předem známého a přezkoumatelného postupu;

z reprezentativně odebraného a homogenizovaného vzorku;

s náležitým rozlišením THC a THCA;

se zohledněním dekarboxylace při plynové chromatografii;

s uvedením a právním vyhodnocením nejistoty měření;

a podle pravidel, která byla mezi Kriminalistickým ústavem a jednotlivými pracovišti OKTE skutečně jednotná.

Nové přílohy současně dokládají, že tuto otázku dosud věcně a souhrnně nevyřešilo ani státní zastupitelství, ani Ministerstvo spravedlnosti, ani Policie České republiky. Tím více je nutné, aby Ministerstvo vnitra řádně vykonalo alespoň ty pravomoci, které mu příslušejí jako nadřízenému orgánu podle informačního zákona a jako ústřednímu orgánu státní správy pro vnitřní věci a Policii České republiky.

Stěžovatel nežádá Ministerstvo vnitra, aby nahrazovalo soud, státní zastupitelství nebo orgán činný v trestním řízení. Žádá však, aby ministerstvo nepoužilo omezenou trestněprocesní působnost jako důvod k odmítnutí vlastních informačních, organizačních, kontrolních a systémových povinností.

II. Nově předkládané důkazy

K tomuto dodatku přikládám zejména:

předžalobní výzvu Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026;

žádost Krajskému státnímu zastupitelství v Brně o přezkoumání vyřízení podání a podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k výkonu dohledu ze dne 10. července 2026 na vyjádření sdělení Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752;

sdělení Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752;

podnět asociace A.P.P.L., z. s., k výkonu dohledu nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu ze dne 12. března 2026 a jeho doplnění ze dne 10. dubna 2026;

přípis Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. března 2026 včetně úředního překladu;

dánské rozhodnutí a navazující opatření dánského Ministerstva spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce týkající se rozlišování THC a THCA při plynové chromatografii včetně úředního překladu;

stížnost ministroví spravedlnosti na porušení zákona ze dne 17. listopadu 2024, vedenou pod sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ.

Předžalobní výzva NSZ shrnuje časovou linii od roku 2010 a dokládá zejména rozpor mezi tvrzením o existenci „exaktního normativně stanoveného metodického standardu“ a pozdějšími úředními sděleními, podle nichž první komplexní interní metodika vznikla až v roce 2021 a jednotlivá pracoviště OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy.

Žádost o přezkum adresovaná KSZ v Brně a VSZ v Olomouci dokládá, že OSZ v Prostějově nevypořádalo jednotlivé nové důkazy **ani podnět postoupený Kriminalistickým ústavem** a zúžilo věc pouze na údajnou žádost odsouzeného o stanovisko k obnově řízení.

III. Přesný význam postoupení podnětu Kriminalistickým ústavem

Kriminalistický ústav ve svém přípisu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že podnět stěžovatele **byl postoupen Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově k dalšímu vyřízení**.

Je třeba přesně rozlišovat:

Kriminalistický ústav nepostoupil OSZ pravomoc k rozhodnutí stížnosti podle informačního zákona;

postoupil mu podnět týkající se postupu v konkrétních trestních věcech;

informační část žádosti však nadále musel vyřídit sám jako povinný subjekt;

postoupení podnětu státnímu zastupitelství proto nemohlo nahradit poskytnutí požadovaných existujících informací nebo vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Kriminalistický ústav současně nesdělil:

kdy přesně podnět postoupil;

pod jakým číslem jednacím jej postoupil;

zda postoupil celý podnět, nebo jen jeho část;

jaký průvodní přípis k němu připojil;

zda si některé otázky ponechal k vlastnímu internímu prověření;

zda prověřil postup vlastních odborných útvarů a metodické řízení OKTE;

zda bude stěžovatel o výsledku interního přezkumu informován.

Tato pochybení jsou přímo předmětem rozhodování Ministerstva vnitra jako nadřízeného orgánu podle § 16a informačního zákona. Povinný subjekt má stížnost se spisem předložit nadřízenému orgánu do sedmi dnů, nevyhoví-li jí sám; nadřízený orgán následně přezkoumá jeho postup.

3

IV. Následný postup OSZ v Prostějově potvrzuje, že postoupení nezajistilo věcné prověření

Dne 4. července 2026 jsem OSZ v Prostějově podal třetí žádost o věcné a přezkoumatelné vyjádření. Výslovně jsem se dotázal, kdy OSZ podnět Kriminalistického ústavu obdrželo, pod jakou značkou jej vede, kdo jej vyřizuje a jaké podklady si vyžádalo. Současně jsem žádal prověřit, zda byly v mých trestních věcech použity požadované postupy odběru, reprezentativního vzorkování, homogenizace, stanovení THC a THCA a vyhodnocení nejistoty měření.

OSZ v Prostějově dne 7. července 2026 odpovědělo, že trestní řád mu neukládá povinnost vyjadřovat se k návrhům na obnovu řízení, a předem oznámilo, že na další návrhy či podněty nebude reagovat. Nevypořádalo však vůbec samostatně postoupený podnět Kriminalistického ústavu, jeho evidenci, obsah ani způsob vyřízení.

To potvrzuje, že Kriminalistický ústav se pouhým postoupením podnětu nezbavil povinnosti:

řádně vyřídit informační žádost;

vysvětlit vlastní metodický a kontrolní postup;

posoudit, zda tvrzené nedostatky nesignalizují problém systému znalecké činnosti Policie České republiky;

a poskytnout Ministerstvu vnitra úplný spisový materiál nezbytný k rozhodnutí o stížnosti.

Postoupení podnětu vedlo fakticky do procesního vakua: Kriminalistický ústav jej označil za věc státního zastupitelství, zatímco OSZ v Prostějově jej zúžilo na žádost o vyjádření k obnově a odmítlo se jím zabývat.

Právě tím je zesílena potřeba, aby Ministerstvo vnitra oddělilo dvě právní roviny:

přezkum vyřízení žádosti podle informačního zákona;

systémové prověření metodické, řídicí a kontrolní činnosti Kriminalistického ústavu a Policejního prezidia.

V. Stanovisko Evropské komise vyvrací možnost nahrazovat český forenzní rámec pouhým odkazem na unijní zemědělskou metodu

Evropská komise v přípisu Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. března 2026 uvedla, že metodika stanovení obsahu THC upravená předpisy Evropské unie slouží výhradně k posuzování nároku na přímé platby v rámci společné zemědělské politiky.

Komise zároveň uvedla, že:

trestní právo v této oblasti náleží členským státům;

členské státy určují použitelné limity i analytické metody;

právo EU nesjednocuje ani nepředepisuje konkrétní forenzní metodiku pro trestní řízení;

vedle plynové chromatografie mohou členské státy používat i jiné analytické techniky, například HPLC, podle svého vnitrostátního právního a vědeckého rámce.

Toto stanovisko neznamena, že použití plynové chromatografie je samo o sobě zakázáno. Znamená však, že odkaz na evropskou zemědělskou metodiku nemůže nahradit odpověď na otázku:

4

Kdo, kdy, jakým dokumentem a podle jakého vnitrostátního právního a vědeckého rámce stanovil pravidla používání této metody v českém trestním řízení?

Právě na tuto otázku Kriminalistický ústav neodpověděl.

Podnět A.P.P.L., z. s., navíc upozorňuje na vnitřní rozpor v argumentaci Kriminalistického ústavu: zemědělskou unijní metodu používá jako údajnou „oficiální metodu“, zatímco metodu Evropského lékopisu odmítá jako metodu určenou pouze pro farmacii. **Ve skutečnosti však ani jedna z těchto oblastních metod sama bez dalšího nevytváří český trestně-forenzní standard.**

Ministerstvo vnitra proto musí posoudit, zda Kriminalistický ústav odpověděl pravdivě a úplně na otázku, podle jakého konkrétního rozhodnutí byla zemědělská analytická metoda kombinována s jinými pravidly odběru, reprezentativnosti a interpretace výsledků.

VI. Dánské rozhodnutí dokládá zásadní význam rozlišení THC a THCA

Předložená dánská kauza se týká situace, kdy plynová chromatografie nerozlišovala mezi THC a THC-A a zahříváním vzorku docházelo k přeměně THC-A na THC.

Dánský soud dospěl k závěru, že nelze trestat pouze na základě výsledku, při němž je překročení zákonného limitu zjištěno až po zahřátí výrobku a přeměně THC-A na THC.

V návaznosti na tento rozsudek dánský nejvyšší státní zástupce vydal pokyn směřující k identifikaci probíhajících i ukončených věcí, v nichž byla použita plynová chromatografie a nebylo možné přesně stanovit

izolovaný obsah THC bez THC-A. Dánské orgány následně změnily způsob znaleckého vykazování tak, aby vedle celkového THC bylo zřejmé, zda samotné THC překračuje zákonný limit.

Tento důkaz není pro Ministerstvo vnitra významný proto, že by dánské rozhodnutí bylo pro české orgány právně závazné. Je významný proto, že dokládá:

odbornou závažnost rozdílu mezi THC a THCA;

možnost vzniku trestněprávně významné hodnoty až během analytického procesu;

povinnost orgánů reagovat systémově, pokud použitá metoda neumožňuje spolehlivě určit zákonem sledovanou látku;

potřebu identifikovat starší věci, v nichž mohla být tatáž analytická vada rozhodující.

Kriminalistický ústav měl proto sdělit, zda tuto otázku ve svých metodikách, validacích, SOP, mezilaboratorních testech a metodickém řízení OKTE řešil, od jakého data a jakým konkrétním dokumentem.

VII. Odpověď Kriminalistického ústavu obsahuje vnitřní rozpor

Kriminalistický ústav ve své odpovědi uvedl, že je vůči pracovištím OKTE metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm, současně však uvedl, že:

jednotlivá OKTE si standardní operační postupy vytvářejí sama;

stanoviska Kriminalistického ústavu mají doporučující charakter;

nejistoty měření se uvádějí podle systému kvality jednotlivých laboratoří.

Taková odpověď otevírá, nikoli uzavírá otázku jednotnosti postupu.

Jestliže výsledky znaleckého měření určovaly hranici mezi dovoleným jednáním, přestupkem a trestným činem, musí být přezkoumatelně doloženo:

která pravidla byla společná pro všechna pracoviště;

která pravidla si každé OKTE určovalo samo;

zda různé SOP mohly vést k rozdílným výsledkům u stejného materiálu;

jak Kriminalistický ústav kontroloval srovnatelnost výsledků;

zda laboratoře používaly jednotné rozhodovací pravidlo u hodnot blízkých zákonnému limitu;

jak se do právní interpretace promítala nejistota měření;

jak byla řešena dekarboxylace THC-A;

jak byl zajišťován reprezentativní odběr rostlinného materiálu.

Kriminalistický ústav tato pravidla konkrétním dokumentem neoznačil. Obecné tvrzení, že určitý postup byl sjednocen „již před rokem 2021“, není poskytnutím požadované informace, pokud není současně uvedeno datum, původce, číslo jednací, název dokumentu a jeho věcný obsah.

VIII. Význam stížnosti ze dne 17. listopadu 2024 a předžalobní výzvy NSZ

Stížnost ministrovi spravedlnosti ze dne 17. listopadu 2024 shrnuje nejméně deset, podle jejího širšího vymezení až osmnáct navzájem odlišných úředních tvrzení o tom:

podle jakého předpisu se THC měří;

zda jde o zákon o návykových látkách, nařízení vlády, unijní zemědělskou metodu, ENFSI, UNODC nebo interní policejní metodiku;

zda existoval závazný jednotný postup;

zda byla první komplexní metodika vydána až v listopadu 2021;

a zda jednotlivé laboratoře používaly jednotná pravidla odběru a analýzy.

Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. července 2026 tento řetězec doplňuje a shrnuje rozpor zejména mezi:

tvrzením NSZ z roku 2015 o „exaktním normativně stanoveném metodickém standardu“ a závazně přejímané metodice Kriminalistického ústavu;

sdělením Policejního prezidia, podle něhož první komplexní interní metodika vznikla až rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021;

a sdělením Kriminalistického ústavu z roku 2026, že jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní SOP a stanoviska KÚ mají doporučující povahu.

Ministerstvo vnitra proto nemůže stížnost vyřídit pouhým převzetím obecného tvrzení Kriminalistického ústavu, že postup byl sjednocen. Musí požadovat konkrétní dokumentaci, protože právě její existence či neexistence je předmětem žádosti.

IX. Důvodnost systémového prověření Kriminalistického ústavu

Z předložených dokumentů vyplývá důvodná potřeba prověřit, zda Kriminalistický ústav v rámci své metodické, odborné a kontrolní role:

disponoval před listopadem 2021 dokumentem jednotně upravujícím odběr reprezentativního vzorku konopí;

závazně nebo alespoň jednotně upravil homogenizaci vzorků;

stanovil, která část rostliny má být analyzována;

stanovil vztah mezi analyzovaným vzorkem a počtem rostlin započtených pro účely trestního řízení;

jednotně upravil rozlišení THC a THCA;

řešil dekarboxylaci při plynové chromatografii;

stanovil pravidla pro výpočet a uvádění nejistoty měření;

upravil rozhodovací pravidlo u výsledků blízkých zákonnému limitu;

prováděl srovnávací a mezilaboratorní testy zaměřené na uvedené otázky;

kontroloval konkrétní SOP pracovišť OKTE;

a jak reagoval na zjištěné rozdíly mezi jednotlivými laboratořemi.

Nežádám Ministerstvo vnitra, aby samo přezkoumávalo znalecký posudek nebo rozhodovalo o vině a trestu. Žádám, aby prověřilo, zda policejní znalecký systém disponoval deklarovanými řídícími, metodickými a kontrolními dokumenty a zda Kriminalistický ústav poskytl o těchto dokumentech úplné a pravdivé informace.

X. Důvodnost prověření postupu NCOZ

Tento dodatek souvisí také s dosud nevyřízenou stížností ze dne 2. června 2026 proti postupu NCOZ při vyřizování žádosti o informace ze dne 10. května 2026, opravené a doplněné dne 12. května 2026.

NCOZ byla opakovaně upozorňována na konkrétní podezření týkající se:

neprověření závažných údajů na zdraví a tvrzených úmrtí;

možného zneužití pravomoci při dlouhodobém ignorování podnětů;

rozporů v metodice určování THC;

postupu soudních znalců a znaleckých pracovišť;

zacházení s podněty týkajícími se soudců, státních zástupců a policejních orgánů;

a ztráty skutkových souvislostí při postupování podání mezi více orgány.

Ministerstvo vnitra není oprávněno přikázat NCOZ, jak má rozhodnout konkrétní trestní věc, ani nahrazovat dozor státního zastupitelství. **Musí však rozlišit tuto nepřipustnou ingerenci od legitimní kontroly toho:**

zda NCOZ žádosti a podněty řádně evidovala;

zda poskytla požadované existující informace;

zda v nevyhověných částech vydala příslušné rozhodnutí;

zda podání postoupila příslušnému orgánu úplně a přezkoumatelně;

zda stěžovatele pravdivě informovala o tom, jak bylo s podáními naloženo;

zda se podstatné části podání neztratily při opakovaném předávání;

a zda její postup nevykazuje systémový vzorec formálního vyřizování bez ověření konkrétně označených spisů a důkazů.

Působnost Ministerstva vnitra nelze vykládat tak, že ministerstvo sice stojí v čele resortu a vykonává působnost ve věcech Policie České republiky, **ale nemůže prověřit ani evidenční, informační, organizační a systémové okolnosti postupu policejních útvarů.**

Žádám proto o kontrolu postupu NCOZ pouze v tomto zákonném rozsahu, nikoli o zásah do nezávislého rozhodování orgánů činných v trestním řízení.

XI. Požadavky na rozhodnutí o stížnosti podle informačního zákona

Navrhuji, aby Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán:

konstatovalo, že odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026 nebyla v napadených částech úplná;

konstatovalo, že obecný odkaz na archiv zveřejněných informací nenahradil konkrétní odkazy na požadované dokumenty;

konstatovalo, že nebyla zodpovězena otázka, kdo, kdy a pod jakým číslem jednacím stanovil kombinaci analytické metody a pravidel reprezentativního vzorkování;

konstatovalo, že obecné tvrzení o sjednocení postupu před rokem 2021 nebylo doloženo identifikací konkrétního dokumentu;

konstatovalo, že postoupení podnětu OSZ v Prostějově nenahradilo vyřízení informační žádosti;

uložilo Kriminalistickému ústavu poskytnout požadované informace v plném rozsahu, případně v zákonném rozsahu vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

uložilo Kriminalistickému ústavu sdělit datum, číslo jednací, rozsah a adresáta postoupení podnětu OSZ v Prostějově;

uložilo mu sdělit, zda si ponechal některou část podnětu k vlastnímu prověření a jak s ní naložil;

přezkoumalo dodržení zákonných lhůt;

poskytlo stěžovateli kopii úplného spisového materiálu předloženého Kriminalistickým ústavem, nebude-li tomu bránit konkrétní zákonný důvod.

XII. Požadavky na výkon kontrolní a systémové působnosti

Vedle rozhodnutí podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. žádám, aby Ministerstvo vnitra v samostatné kontrolní nebo podnětové rovině:

prověřilo, jaké metodické dokumenty k určování THC existovaly před vydáním rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021;

vyžádalo si jejich úplný seznam včetně data, původce, čísla jednacího, okruhu adresátů a údaje o závaznosti;

prověřilo, zda byly tyto dokumenty distribuovány všem pracovištím OKTE;

prověřilo, jak byly kontrolovány SOP jednotlivých OKTE;

prověřilo pravidla reprezentativního vzorkování a homogenizace;

prověřilo způsob rozlišování THC a THCA a účinky dekarboxylace při GC;

prověřilo pravidla uvádění a právní interpretace nejistoty měření;

prověřilo, zda se výsledky mezilaboratorních testů vztahovaly také na celý proces od odběru vzorku po interpretaci výsledku, nikoli pouze na laboratorní měření předloženého materiálu;

prověřilo, zda Kriminalistický ústav při odpovědi ze dne 25. června 2026 vycházel z úplného spisu a poskytl pravdivé a přesné informace;

prověřilo informační, evidenční a organizační postup NCOZ u podání a stížností označených v podáních ze dne 10., 12. a 27. května a 2. a 3. června 2026;

sdělilo, který konkrétní útvar Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky prověření provede;

vyrozumělo stěžovatele o výsledku v přezkoumatelné podobě.

XIII. Žádost o spojení souvisejících řízení nebo jejich koordinované vyřízení

Žádám, aby Ministerstvo vnitra zajistilo obsahovou koordinaci:

stížnosti ze dne 26. června 2026 proti postupu Kriminalistického ústavu;

tohoto dodatku;

stížnosti ze dne 2. června 2026 týkající se NCOZ;

jejího doplnění ze dne 3. června 2026;

podnětů k výkonu kontroly nad postupem NCOZ a Kriminalistického ústavu.

Pokud jsou věci vedeny v různých organizačních útvarech ministerstva, žádám, aby byl určen koordinující útvar a aby nedošlo k jejich rozdělení způsobem, při němž se ztratí společné skutkové jádro.

Společným jádrem je otázka, zda Policie České republiky a její útvary:

disponují přezkoumatelnými dokumenty, na něž se ve svých odpovědích odvolávají;

poskytují o nich pravdivé a úplné informace;

a zda existoval jednotný systém určování hodnoty, která byla používána jako hranice trestnosti.

XIV. Naléhavost věci

Věc není pouze historická. Jsem osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu a nacházím se znovu na nemovitosti v Ospělově, kde v letech 2009–2019 opakovaně probíhaly policejní zásahy a zabírání rostlin a výrobků z konopí.

Současně probíhá pěstební rok 2026 a stát ani po nových úředních zjištěních neposkytl přezkoumatelnou odpověď, podle jakého jednotného postupu má být určována trestněprávně relevantní hodnota THC, včetně odběru vzorku, reprezentativnosti, THC/THCA, dekarboxylace a nejistoty měření.

Výsledek tohoto řízení proto přímo souvisí s právní jistotou, osobní svobodou, majetkem, rodinným životem a možnostmi předcházet nové trestní kolizi.

XV. Závěr

Předložené důkazy nevytvářejí pouhý odborný spor o vhodnost jedné laboratorní metody.

Dokládají důvodnou pochybnost, zda byla po mnoho let jednotně a přezkoumatelně stanovena pravidla, podle nichž výsledek měření určoval hranici trestnosti.

Kriminalistický ústav na konkrétní otázky neodpověděl konkrétními dokumenty. Místo toho uvedl obecná tvrzení o metodickém řízení, doporučujících stanoviscích, vlastních SOP jednotlivých OKTE a údajném sjednocení postupu před rokem 2021.

Taková odpověď je vnitřně rozporná a pro účely informačního zákona nedostatečná.

Postoupení podnětu OSZ v Prostějově nevedlo k věcnému prověření. OSZ věc zúžilo na údajnou žádost o stanovisko k obnově řízení a oznámilo, že na další podněty nebude reagovat.

Právě proto musí Ministerstvo vnitra vykonat své vlastní zákonné pravomoci:

rozhodnout o stížnostech podle informačního zákona;

zajistit poskytnutí konkrétních existujících informací;

prověřit evidenční a organizační postup NCOZ;

a v kontrolní a systémové rovině prověřit metodické řízení Kriminalistického ústavu a znaleckých pracovišť Policie České republiky.

Žádám o bezodkladné, věcné a přezkoumatelné vyřízení tohoto dodatku a všech souvisejících dosud nevyřízených stížností.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

stěžovatel a žadatel

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy

Opověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM je již součástí správního spisu.

Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026.

Žádost KSZ v Brně o přezkoumání vyřízení podání a podnět VSZ v Olomouci k výkonu dohledu ze dne 10. července 2026.

Sdělení OSZ v Prostějově ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752.

Podnět A.P.P.L., z. s., ministroví spravedlnosti ze dne 12. března 2026 a doplnění ze dne 10. dubna 2026.

Přípis Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. března 2026 včetně úředního překladu.

Dánské rozhodnutí a navazující úřední dokumenty k metodě THC/THCA včetně úředního překladu.

Stížnost ministroví spravedlnosti na porušení zákona ze dne 17. listopadu 2024, sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ.

Kriminalistický ústav Policie České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7
ID DS: rrp7zw

Datovou schránkou
dne 26. června 2026

Přímo a současně prostřednictvím povinného subjektu

Ministerstvu vnitra České republiky

jako nadřízenému orgánu ve věci stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

ve spojení se stížností na nečinnost ministerstva vnitra reagovat v zákonné lhůtě na stížnost ze dne 2. června 2026 ve věci žádosti o informace ze dne 10. května 2026, její opravy a doplnění ze dne 12. května 2026, napadající sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026 č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI a vyřízení stížnosti ze dne 1. června 2026 č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI a jejího doplnění dne 3. června 2026 **včetně stížnosti na nevyjádření se ministerstva vnitra k podnětu výkonu dozoru nad postupem NCOZ.**

Žadatel / stěžovatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962

Ospělov 6, 798 55 Ludmírov
ID DS: r8u3nhx

Stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

proti postupu Kriminalistického ústavu Policie České republiky při vyřízení žádosti o informace ze dne 27. května 2026 spojená s podnětem k výkonu dozoru nad postupem Kriminalistického ústavu

I. Úvod

Dne 27. května 2026 jsem Policejnímu prezidiu Policie České republiky doručil žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se doporučených metodických postupů zjišťování obsahu THCA a THC v konopí, definice vzorku, minimálního reprezentativního vzorku, použití plynové chromatografie, uvádění nejistoty měření, metodické role UNODC/ENFSI a interního sjednocení postupu znaleckých pracovišť OKTE.

Kriminalistický ústav odpověděl přípisem ze dne **25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.**

Tímto proti uvedenému vyřízení podávám stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., neboť požadované informace mi nebyly poskytnuty v souladu se žádostí, odpověď je v podstatných částech obecná, vyhýbavá, nepřezkoumatelná a v nevyhověných částech nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Pro podnět k výkonu dozoru nad postupem Kriminalistického ústavu přílohou zasílám stížnost ministru spravedlnosti ze dne 17. listopadu 2024 sp.zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ s více než deseti zcela odlišnými výroky státních orgánů od roku 2010 jak měří policie a celní správa obsah THC v konopí a jeho produktech, včetně protirečících se výroků Kriminalistického ústavu Každý výrok je datován a označen č.j. /sp.zn. společně se souvislostmi negativních dopadů na občany a právní stat. Analogicky v tomto řízení.

II. Vada lhůty pro vyřízení žádosti

Žádost byla přijata dne 27. května 2026.

Odpověď je datována až dne 25. června 2026.

Povinný subjekt přitom v odpovědi neuvádí, že by lhůtu pro vyřízení žádosti včas a prokazatelně prodloužil, ani neuvádí důvody takového prodloužení.

Podle informačního zákona musí být informace poskytnuta nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, pokud povinný subjekt nerozhodne jinak zákonným způsobem. Prodloužení je možné jen ze závažných důvodů, nejvýše o 10 dnů, a žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech včas informován.

Již z tohoto důvodu mám za to, že postup povinného subjektu nebyl v souladu s informačním zákonem ani s principem včasnosti jako součástí dobré správní praxe.

III. K bodu Ad 1 odpovědi – obecný odkaz není poskytnutím požadované informace

V bodu 1 žádosti jsem výslovně požadoval:

„Zašlete odkaz na web policie, kde v anonymizované verzi uvádíte odpovědi na výše uvedené otázky č. 1, 2 a 6 vedené policií pod čj. KU-6427-2/ČJ-2024-2305-KM, KU-6427-4/ČJ-2024-2305-KM a KU-3598-2/ČJ-2025-2305-KM.“

Kriminalistický ústav odpověděl pouze takto:

„Všechny odpovědi naleznete na <https://policie.gov.cz/clanek/archiv-zverejnenych-informaci.aspx>.“

Tato odpověď není odpovědí na položenou otázku.

Nežádal jsem obecný odkaz na archiv zveřejněných informací. Žádal jsem konkrétní odkazy na konkrétní anonymizované odpovědi vedené pod přesně uvedenými čísly jednacími.

Pokud jsou tyto informace skutečně zveřejněny, měl povinný subjekt uvést konkrétní odkazy nebo alespoň přesnou identifikaci umístění dokumentů v archivu. Pokud zveřejněny nejsou, měl to výslovně sdělit a požadované informace poskytnout jiným zákonným způsobem, případně vydat rozhodnutí o odmítnutí v rozsahu, ve kterém žádosti nevyhověl.

Obecný odkaz na rozsáhlý archiv, bez identifikace konkrétních dokumentů, je nepřiměřený, nepřesný a přenáší povinnost vyhledání informace z povinného subjektu na žadatele.

13

IV. K bodu Ad 2 odpovědi – nebylo odpovězeno na otázku „kdo, kdy a pod jakým č. j.“

V bodu 2 žádosti jsem požadoval sdělení:

kdo, tedy který státní orgán, kdy a pod jakým č. j., spisovou nebo evidenční značkou oznámil znaleckým pracovištěm policie OKTE, že mají používat z unijní zemědělské metodiky metodu plynové chromatografie, avšak nikoli minimální reprezentativní vzorek 50/200 rostlin podle této unijní metodiky, nýbrž minimální reprezentativní vzorek podle ENFSI a UNODC.

Kriminalistický ústav na tuto otázku neodpověděl.

Místo identifikace konkrétního orgánu, data, dokumentu a čísla jednacího uvedl obecné sdělení, že Kriminalistický ústav je vůči OKTE metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm, že pravidla jsou sjednocená, ale že jde pouze o doporučující stanovisko a že jednotlivé OKTE si SOP tvoří samy.

Toto sdělení neodpovídá na otázku.

Z odpovědi není zřejmé:

1. zda existuje konkrétní metodický přípis, rozkaz, stanovisko, zápis, záznam z metodického řízení nebo jiný dokument,
2. kdo jej vydal,
3. kdy byl vydán,
4. pod jakým číslem jednacími, evidenční značkou nebo spisovou značkou byl veden,
5. zda byl závazný nebo doporučující,
6. zda jej obdržela všechna OKTE,

7. zda existovala metodická instrukce k oddělení použití plynové chromatografie od použití minimálního reprezentativního vzorku podle zemědělské metodiky EU.

Pokud povinný subjekt takový dokument nemá, měl výslovně sdělit, že taková informace neexistuje, případně vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti v příslušné části. Pouhé obecné vysvětlení organizačního vztahu KÚ a OKTE není poskytnutím požadované informace.

V. K bodu Ad 3 odpovědi – podnět byl postoupen, ale informační žádost nebyla vyřízena

V bodu 3 žádosti jsem nejen uvedl podnět k internímu přezkumu, ale zároveň jsem požadoval sdělení, zda věc bude prověřena a jaký bude výsledek šetření.

Kriminalistický ústav odpověděl:

„Dále uvádíme, že Váš podnět byl postoupen Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově k dalšímu vyřízení.“

Ani tato odpověď není úplná.

Povinný subjekt neuvedl:

1. kdy byl podnět postoupen,
2. pod jakým číslem jednacím byl postoupen,
3. komu přesně byl postoupen,
4. zda byl postoupen celý podnět, nebo pouze jeho část,
5. zda si Kriminalistický ústav ponechal nějakou část k vlastnímu internímu přezkumu,
6. zda bude žadatel o výsledku postoupení nebo vlastního šetření vyrozuměn.

Současně platí, že pouhé postoupení podnětu jinému orgánu nemůže nahradit povinnost vyřídit informační žádost v části, v níž byly požadovány existující informace o vlastním postupu povinného subjektu.

14

VI. K bodu Ad 4 odpovědi – tvrzení o sjednocení před rokem 2021 je bez konkrétních údajů

V bodu 4 žádosti jsem požadoval sdělení, zda byl metodikami definovaný minimální reprezentativní vzorek rostlin k analýze poprvé OKTE sdělen až v listopadu 2021 metodickým rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, a současně jsem namítal otázku nejistoty měření.

Kriminalistický ústav odpověděl, že způsob odběru reprezentativního vzorku byl v rámci KÚ a OKTE sjednocen již před rokem 2021 a kontrolován v rámci metodických odborných výjezdů a vlastní analýzou v rámci mezilaboratorních testů, přičemž metodickým rozkazem ředitele KÚ č. 54/2021 dostalo toto doporučení pouze formu interního aktu řízení.

Tato odpověď je zásadní, ale nepřezkoumatelná.

Pokud povinný subjekt tvrdí, že ke sjednocení došlo již před rokem 2021, musí být schopen uvést alespoň základní identifikační údaje dokumentů, výjezdů, zápisů, metodických závěrů nebo mezilaboratorních testů, z nichž toto tvrzení vychází.

Z odpovědi však není zřejmé:

1. kdy přesně mělo ke sjednocení dojít,
2. jakým dokumentem nebo postupem,
3. kdo sjednocení provedl,
4. pod jakým č. j. nebo evidenční značkou,
5. jaké konkrétní znění metodického pravidla bylo OKTE sděleno,
6. jaký minimální reprezentativní vzorek byl před rokem 2021 používán,
7. zda šlo o 10–30 rostlin, metodu dvojnásobku, 50/200 rostlin, nebo jiný postup,
8. kdy a kde proběhly metodické odborné výjezdy,

9. jaké byly jejich závěry,
10. které laboratoře OKTE byly kontrolovány,
11. jaké mezilaboratorní testy byly provedeny,
12. zda se testy týkaly právě odběru reprezentativního vzorku konopí a uvádění nejistoty měření.

Zvláště významné je, že odpověď současně tvrdí, že způsob uvádění nejistot měření je ponechán „čistě na každé laboratoři“. Takové sdělení však neodpovídá na otázku, jak byla zajištěna jednotnost, přezkoumatelnost a interpretace kvantitativních měření THC u znaleckých pracovišť policie.

VII. K bodu Ad 5 odpovědi – opakování právního názoru nenahrazuje poskytnutí informace

V bodu 5 žádosti jsem se neptal pouze na obecnou povinnost měřit CBD a CBN.

Výslovně jsem se ptal:

„Který státní orgán kdy a pod jakým č. j. rozhodl, že znalecké ústavy OKTE mají používat specificky upravenou (a jak konkrétně) unijní zemědělskou metodiku k měření obsahu v konopí a specificky tak či tak upravenou metodiku ENFSI a UNODC (uvádění nejistoty, uvádění definice vzorku a minimálního reprezentativního vzorku, měření pouze jednoho z kanabinoidů apod.)?“

Kriminalistický ústav však odpověděl pouze opakováním dřívější teze, že podle UNODC ani ENFSI neexistuje povinnost měřit CBD, CBN ani používat jejich poměr s THC k určování konopí, že rozhodujícím analytickým parametrem je Δ^9 -THC, resp. total THC, a že tento způsob hodnocení zvolila všechna znalecká pracoviště Policie ČR dle vlastních SOP.

Ani tato odpověď neodpovídá na otázku.

Z odpovědi není zřejmé:

1. který státní orgán rozhodl o tomto metodickém nastavení,
2. kdy tak učinil,
3. pod jakým č. j. nebo evidenční značkou,
4. zda rozhodnutí učinil Kriminalistický ústav, Policejní prezidium, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, nebo jednotlivá OKTE,
5. jak bylo zajištěno jednotné používání postupu,
6. jak se postup vztahuje k definici vzorku, reprezentativního vzorku, nejistotě měření a volbě kanabinoidů,
7. zda existují dokumenty, které toto metodické nastavení zakládají.

Jestliže povinný subjekt tvrdí, že „tento způsob hodnocení zvolila všechna znalecká pracoviště Policie ČR dle vlastních SOP“, pak měl sdělit, zda existuje přehled těchto SOP, od kdy tento postup platí a zda byl metodicky sjednocen. Pokud poskytnutí SOP nebo jejich částí odmítá, měl vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

VIII. Porušení zásad dobré správní praxe

Postup Kriminalistického ústavu neodpovídá ani principům dobré správy.

Dobrá správa vyžaduje nejen formální reakci na podání, ale i srozumitelný, přezkoumatelný, včasný a věcný postup. Úřad má odpovídat tak, aby žadatel pochopil, jaká informace existuje, jaká neexistuje, jaká byla poskytnuta a proč případně poskytnuta nebyla.

V daném případě Kriminalistický ústav:

1. odpověděl po zákonné lhůtě,
2. neuvedl, zda lhůtu včas prodloužil,
3. neposkytl konkrétní odkazy na požadované dokumenty,
4. neodpověděl na otázky „kdo, kdy a pod jakým č. j.“,

5. u klíčového tvrzení o sjednocení metodiky před rokem 2021 neuvedl žádné identifikační údaje,
6. nevydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti,
7. nahradil poskytnutí informací obecným vysvětlením a opakováním vlastního právně-metodického postoje.

Takový postup je vyhýbavý a nepřesvědčivý.

IX. Návrh výroku

Navrhuji, aby Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.:

1. shledalo stížnost důvodnou,
2. uložilo Kriminalistickému ústavu Policie České republiky, aby žádost ze dne 27. května 2026 znovu a řádně vyřídil,
3. uložilo Kriminalistickému ústavu, aby ke každému bodu žádosti výslovně uvedl, zda požadovaná informace existuje, a pokud existuje, aby ji poskytl,
4. uložilo Kriminalistickému ústavu, aby u bodu 1 poskytl konkrétní odkazy na anonymizované odpovědi vedené pod č. j. KU-6427-2/ČJ-2024-2305-KM, KU-6427-4/ČJ-2024-2305-KM a KU-3598-2/ČJ-2025-2305-KM, nikoli pouze obecný odkaz na archiv,
5. uložilo Kriminalistickému ústavu, aby u bodů 2, 4 a 5 sdělil konkrétní identifikační údaje dokumentů, přípisů, rozkazů, metodických stanovisek, zápisů, kontrol, metodických výjezdů a mezilaboratorních testů, z nichž vyvozuje svá tvrzení,
6. uložilo Kriminalistickému ústavu, aby v rozsahu, v němž žádosti nevyhoví, vydal řádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.,
7. uložilo Kriminalistickému ústavu, aby výslovně sdělil, zda žádost byla vyřízena po lhůtě, zda byla lhůta prodloužena, kdy, z jakého důvodu a jakým úkonem byl žadatel o prodloužení informován.

16

X. Přílohy

1. Žádost o informace ze dne 27. května 2026
2. Odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM
3. Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 17. listopadu 2024 na porušení zákona sp.zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ

V Ospělově dne 26. června 2026

Mgr. Dušan Dvořák

ID DS: r8u3nhx